

لدى محكمة تنفيذ بداية اريد الموقره

قضية تنفيذية رقم 2606 / 2026

بناء على انتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية الحقوقية المرقومة اعلاه من قبل محكمة تنفيذ اريد الموقره لاجراء الكشف ووصف حالة العقار وتقدير قيمته ووضع اليد عليه وبعد الوقوف على رقة العقار موضوع الدعوى قطعة رقم 11 من الحوض رقم 12 / قروق الشرقي لوحة رقم حي رقم 1 القادسية من اراضي قرية اريد والتابعة لمديرية تسجيل اراضي اريد برفقة مندوب مأمور التنفيذ ووكيل المدعي أفهمتي هيئة المحكمة الموقره المهمة الموكلة الي وهي :

- (1) تطبيق المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى .
- (2) وصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً شاملاً .
- (3) تقدير قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 11 من الحوض رقم 12 / قروق الشرقي من اراضي اريد والتابعة لمديرية تسجيل اراضي اريد وما عليها من انشاءات .

وعلى ان يراعى احكام المادتين رقم (85/83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وهي مراعاة المذكرات المعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه إن وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والإطلاع عليها وابداء رأيه حول ما ورد فيها وأن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة إن وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة وأن يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات التي تستغرقها مهمته وأن يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما إذا قام باجراء الخبرة واعداد التقرير بذاته او مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وأن يذكر الخبير الوقائع التي تم الاسناد اليها او افتراضها في آرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الأمر محل الكشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة وبتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته والآراء والأمس التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها . وبعد أن تم تسلمنا مبررات القضية وهي صورة عن سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط الموقع والترسيم ، تم تحليلنا القسم القانوني على أن نقوم بمهمتنا بكل صدق

وأمانة وإخلاص، وبعد التجوال بالعقار موضوع الدعوى ومطابقة المبررات مع بعضنا البعض تبين لنا أنها تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى وتم إعطاء وصفا عاما للقطعة والتمسنا من هيئة المحكمة الموقرة امهالنا للعودة للعقار موضوع الدعوى وتقديم تقرير مفصل بمهمتنا حيث استجابت لذلك مشكورة وبعد العودة للعقار والقيام بجميع الأعمال الفنية اللازمة لانجاز مهمتنا تبين لنا ما يلي

اولا : وصف قطعة الارض

إن قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 11 حوض رقم 12 / قروق الشرقي لوحة حي 1 القادسية من أراضي قرية اربد والتابعة لمديرية تسجيل أراضي اربد وهي من نوع الملك / طوابق وشقق وهي ضمن حدود بلدية اربد الكبرى / منطقة الروضة وهي بأحكام تنظيم سكن أ وتقع في الجهة الشرقية من وسط مدينة اربد وهي مستطيلة الشكل تتطاول من الغرب الى الشرق ، مستوية تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء ويقع على طول حدها الغربي شارع تنظيمي مفتوح ومعبد جزء منه وتبلغ مساحتها 984 متر مربع حسب سند التسجيل المبرز ، مقام عليها بناء سكني مؤلف من عدة طوابق (شقتي تسوية وطابق أرضي وشقتين طابق اول و روف مع سطح الطابق الاول) ومسورة بشكل كامل يسور من الحجر في الواجهة الامامية وسور من الطوب في الواجهات الشرقية والشمالية والجنوبية .

ثانيا : وصف البناء المقام على القطعة

مقام على القطعة فيلا سكنية ، تتألف من 4 طوابق تسوية وطابق أرضي وطابق اول وطابق ورووف .

1 (طابق التسوية : الهيكل الانشائي مبني من القواعد والاساسات والاعمدة والاسقف المسلحة وجميع الواجهات الخارجية مبنية بالحجر الابيض النظيف والداخلية مبنية بالطوب المقصور من الداخل ، ويقالط طابق التسوية من شقتين شقة شمالية وشقة جنوبية .
أ) اما الشقة الشمالية : فهي الشقة الشمالية من طابق التسوية عدا سطحها وتتكون من 4 غرف نوم احداها ماستر وغرفة ضيوف وصالون مفتوح على المطبخ و3 حمامات ولها مدخل شمالي ومدخل آخر من مطلع الدرج الشرقي وهي مكتملة باعمال الهيكل (العظم) ومرحلة التشطيبات وصلت لمرحلة القصارة الدائمة وملابن ابواب الخشب والارضية مدة خرسانية وتحفل الرقم - (111) ويملكها محمد اسمر سليمان العنبر وتبلغ مساحتها 221 متر مربع .


2

ب) اما الشقة الجنوبية : فهي عبارة عن الشقة الجنوبية من طابق التسوية عدا سطحه وتتكون من 4 غرف نوم احداها ماستر وغرفة ضيوف وصالون مفتوح على المطبخ و3 حمامات ولها مدخل جنوبي ومدخل آخر من مطلع الدرج الشرقي وهي مكتملة باعمال الهيكل (العظم) ومرحلة التشطيبات في مرحلة القصاره الناعمة وملابن ابواب الخشب وأرضيتها مدة خرسانية ويملكها محمد اسمر سليمان عنبر وتحمل الرقم - (112) وتبلغ مساحتها 221 متر مربع .

2) الطابق الارضي : وهو عبارة عن طابق أرضي عدا سطحه يتبع له تراس مكشوف 4م 2 ويتألف من 4 غرف نوم احداها ماستر وغرفتي ضيوف مجلس رجال ومجلس نساء وصاله كبيره تفتح على المطبخ و3 حمامات ومدخل رئيسي من الجهة الامامية الغربية (تراس) جدرانه من الحجر وأرضيته من الرخام الايطالي وباب سكرت يتفتح على المدخل الرئيسي الغربي ثم يفتح على بهو له 3 ابواب كبيرة من خشب البلوط الصلوك والبابان يفتحان على مجلسي الرجال والنساء والباب الوسطي يفتح على الصاله المفتوحة على المطبخ ، والمطبخ يتكون من خزائن مغلقة وعلوية من خشب البلوط الصلوك وأرضية الطابق من بلاط اليورسلان وجدران وأرضيات المطبخ والحمامات من البلاط الصيني والاسقف من الجبس بورد والبحرات والسبوت لايت والجدران مدهونه بالالوان الديكورية وبعض الجدران مبلطة بالبلاط الديكوري وتبلغ مساحته 360 متر مربع ويملكه ويسكنه المحكوم عليه محمد اسمر سليمان عنبر ويبلغ عمر اكثر من 15 سنة .

3) الطابق الاول : الهيكل الانشائي مبني من القواعد والاساسات والاعمدة والاسقف المسلحة وجميع الواجهات الخارجية مبنية بالحجر الابيض النظيف والداخلية مبنية بالطوب المقصور من الداخل ، ويتألف الطابق الاول من شقتين شقة شمالية وشقة جنوبية .

أ) اما الشقة الشمالية : فهي عبارة عن الشقة الشمالية من الطابق الاول عدا سطحها وتتكون من 3 غرف نوم احداها ماستر وغرفة ضيوف وصالون مفتوح على المطبخ و3 حمامات ولها مدخل رئيسي من مطلع الدرج الشرقي وهي نفس مواصفات وتشطيبات الطابق الارضي حيث ان تشطيباتها ديلوكس وتحمل الرقم (111) ويملكها فادي محمد اسمر عنبر وتبلغ مساحتها 191 متر مربع ويسكنها ابن المحكوم عليه فادي محمد اسمر عنبر .

ب) اما الشقة الجنوبية : فهي عبارة عن الشقة الجنوبية من الطابق الاول عدا سطحها وتتكون من 3 غرف نوم احداها ماستر وغرفة ضيوف وصالون مفتوح على المطبخ و3 حمامات ولها مدخل رئيسي من مطلع الدرج الشرقي نفس مواصفات وتشطيبات الطابق الارضي وتشطيباتها ديلوكس ويملكها تامر محمد اسمر عنبر وتحمل الرقم (112) وتبلغ مساحتها 191 متر مربع ويسكنها ابن المحكوم عليه تامر محمد اسمر عنبر .

4 (الطابق الثاني) : الهيكل الانشائي مبني من القواعد والاساسات والاعمدة والاسقف المسلحة وجميع الواجهات الخارجية مبنية بالحجر الابيض النظيف والداخلية مبنية بالطوب المقصور من الداخل ، وهو عبارة عن سطح الطابق الاول مع حق الاعتلاء مقام على جزء منه بناء قرميد بمساحة 175 متر مربع سقفه من القرميد ويحمل الرقم 121 وتبلغ مساحته 455 متر مربع وهو ملك محمد اسمر سليمان عنبر .

5 (أرض اعقار : عدا البناء المقام عليها فعليا درج ومنور ومدخل مسقوف جميعها خدمات مشتركة واسم المالك اقسام مشتركة لمنفعة الشقق والطوابق المقامة على ارض العقار وتبلغ مساحتها 987 متر مربع .

6 (سطح الطابق الثاني (حق الاعتلاء) وتبلغ المساحة 455 متر مربع ويملكه محمد اسمر سليمان عنبر .

ثالثا : التقديرات

واستنادا لحدود معرفتي وخبرتي بحركة السوق العقارية واسعار بيع الاراضي الدارجة والمتداولة في المنطقة وبطريقة المقارنة وواقع قطعة الارض وحدودها ومساحتها والخدمات المحيطة بها وصفة الاستعمال ومدى انتفاعها من خدمات البنية التحتية وانني وفي ضوء المهمة الموكولة لي وبعد الاطلاع على عقود البيع التي جرت على قطع الاراضي والشقق المجاورة والمماثلة لقطعة الارض موضوع الدعوى في موقعها وصفتها التنظيمية وصفة استعمالها وشرف موقعها وبعد الاطلاع ايضا على السعر الاداري الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة في ذات القطعة والحوض والتي تبين سعر المتر المربع الواحد حسب نوعه وتصنيفه لغايات احتساب الرسوم عند اجراء معاملات البيع وبعد الحساب على طريقة المقارنة والاخذ بعين الاعتبار عمر البناء ونسبة الاستهلاك فيه فابني أقدرها وما يصيبها من قطعة الارض والخدمات المشتركة والاسوار والخزانات الارضية كما يلي

الرقم	موقع الشقة	رقم الشقة	المساحة/م ²	سعر / م ²	القيمة الاجمالية/دينار
1	طابق التسوية / الشقة الشمالية	111-	221 م ²	200 دينار	44200 دينار
2	طابق التسوية / الشقة الجنوبية	112-	221 م ²	200 دينار	44200 دينار
3	الطابق الارضي	101	360 م ²	550 دينار	198000 دينار
4	الطابق الاول / الشقة الشمالية	111	191 م ²	450 دينار	85950 دينار
5	الطابق الاول / الشقة الجنوبية	112	191 م ²	450 دينار	85950 دينار

6	الطابق الثاني /الزوف	121	175 م2	360 دينار	63000 دينار
7	سطح الطابق الاول/التراس	121	280 م2	120 دينار	33600 دينار
8	سطح الطابق الثاني (حق الاعتلاء)	-	455 م2	70 دينار	31850 دينار
	المجموع				

وتأسيسا على ما سبق فإن قيمة حصص المحكوم عليه محمد اسمر سليمان عنبر تساوي
قطعة الارض وما عليها من انشاءات تساوي:

$$415450 = 31850 + 33600 + 63000 + 198000 + 44500 + 44500$$

وقيمة حصة الشريك في قطعة الارض والخدمات ثامر محمد اسمر عنبر تساوي :
85950 دينار .

وقيمة حصة الشريك في قطعة الارض والخدمات فادي محمد اسمر عنبر = 85950
دينار .

ومراعاة للنصوص المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه
لا يوجد أية اسباب او علاقه من شأنها اثارة الشكوك حول حيديتي واستقلالي عن اي طرف
من اطراف الدعوى ولم يشارك احد معي في الخبرة حيث ان الوثائق التي استندت عليها
في خبرتي هي المبرزات وان الطرق والاسس المستخدمة في اعداد التقرير خبرتي هي
مراعاة الاصول الفنية في التقدير والاسعار الدارجة في السوق والمالوف ملها من مواد
واجور المصانعة واسعار الاراضي وقد استغرق التقرير مدة 24 ساعة مكثبي ويوم عمل
في الموقع ولم يتم اطلاع اي جهة على محتوى التقرير وانني ازيد ما ورد بتقريرتي ما لم
يثبت خلاف ذلك .

وهذه هي خبرتي

تحريرا في 01 / 06 / 2026

المهندس المدني والمقدر العقاري

محمد يوسف حسين اليوسف